



Universidad
Continental

Unidad 3

Análisis y evaluación de las argumentaciones

Eje temático:
2. Cuestiones controvertidas y casos difíciles

Razonamiento y Argumentación Jurídica

Semana 10 - Tema 10
Dr. Roseleyev Ramos Reymundo

Metodología de las dudas

La metodología de las dudas es un enfoque filosófico que cuestiona todo lo que se da por sentado. Implica un proceso de cuestionamiento sistemático para llegar a la verdad a través de la duda.

Este método permite identificar suposiciones y creencias infundadas, y construir un conocimiento más sólido y fundamentado.





Propósito

Reconocer en equipo
mediante un mapa
conceptual las cuestiones
controvertidas y casos
difíciles en la
argumentación jurídica



Casos fáciles y casos difíciles: cómo resolverlos

<https://youtu.be/-qf2ADyiXQg>



Análisis y Evaluación de Argumentaciones Jurídicas

En esta presentación, exploraremos las cuestiones controvertidas y los casos difíciles en el razonamiento y la argumentación jurídica. Nos centraremos en las ideas de N. MacCormick, quien distingue entre casos fáciles y difíciles, y profundizaremos en los niveles de justificación necesarios para resolver estos últimos.

N. MacCormick: Rasgos Básicos de de los Casos Difíciles

La teoría de MacCormick es tanto descriptiva como normativa, abarcando argumentos inductivos y deductivos. Destaca la relación entre racionalidad y afectividad en el proceso judicial. Su enfoque principal radica en la distinción crucial entre casos fáciles y difíciles, sentando las bases para comprender la complejidad de la argumentación jurídica.



Teoría Descriptiva y Normativa

Analiza cómo se argumenta y cómo se debería argumentar.



Racionalidad y Afectividad

Reconoce la interacción entre la lógica y las emociones.



Casos Fáciles vs. Difíciles

Diferencia la justificación deductiva de la no deductiva.



Casos Fáciles y Casos Difíciles

Los casos fáciles se resuelven con justificación deductiva, donde la aplicación de la norma es directa. Sin embargo, los casos difíciles requieren una justificación que va más allá de lo deductivo, originándose por problemas de prueba, calificación, interpretación o relevancia, que complican la aplicación de la ley.

Casos Fáciles

- Justificación deductiva
- Aplicación directa de la norma

Casos Difíciles

- Justificación no solo deductiva
- Problemas de prueba
- Problemas de calificación
- Problemas de interpretación
- Problemas de relevancia

Justificación de los Casos Difíciles: Difíciles: Dos Niveles

La justificación de los casos difíciles se estructura en dos niveles. El primer nivel, o justificación interna, se centra en la construcción de premisas normativas y fácticas, buscando la universalidad. El segundo nivel, o justificación externa, va más allá de lo deductivo, exigiendo que la decisión tenga sentido tanto en el sistema jurídico como en el mundo real.

1

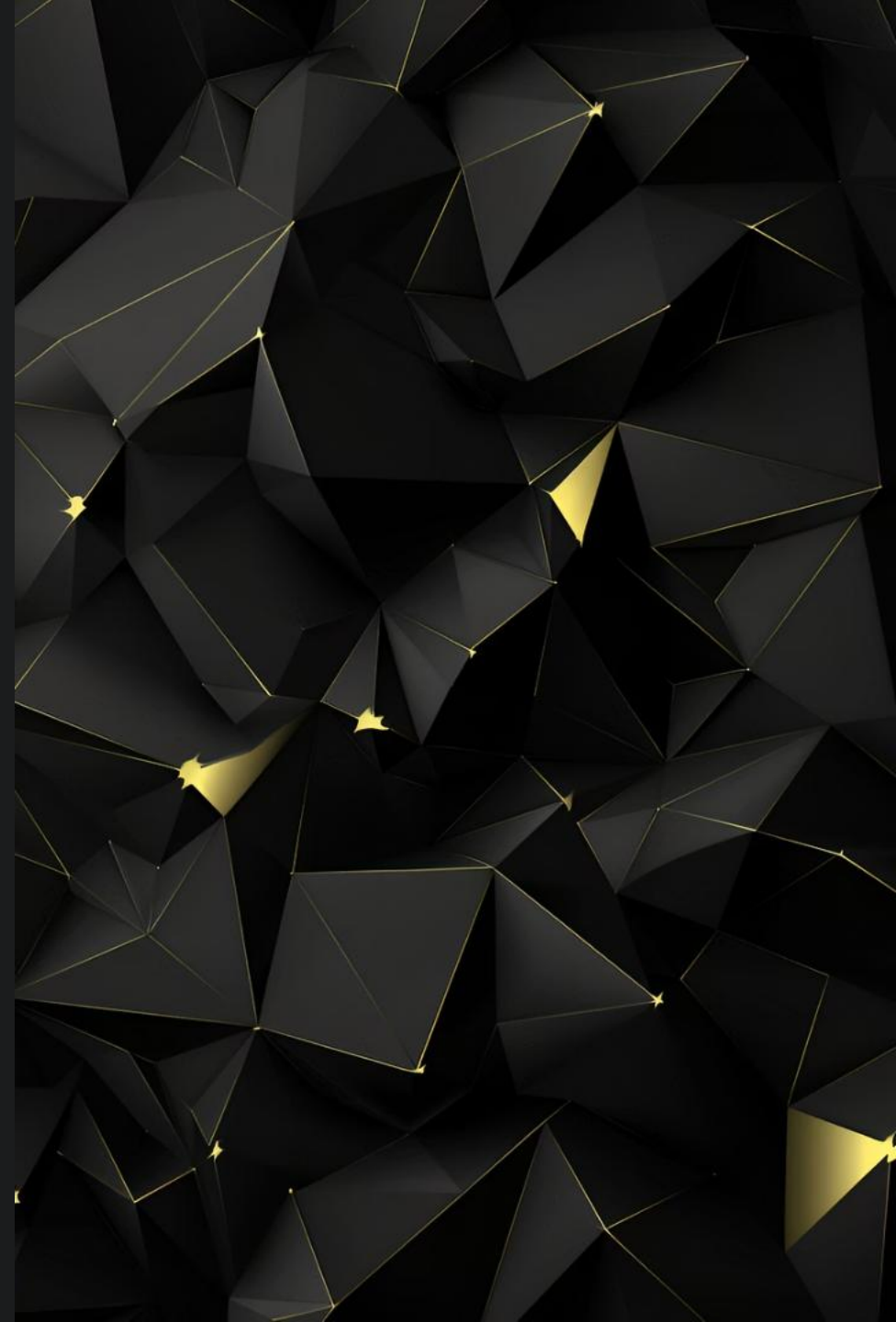
Primer Nivel: Justificación Interna

Construcción de premisas normativas y fácticas, buscando universalidad.

2

Segundo Nivel: Justificación Externa

La decisión debe tener sentido en relación con el sistema y el mundo real.



Justificación en el Primer Nivel: Universalidad

En el primer nivel de justificación, la construcción o elección de las premisas normativas y fácticas debe respetar el principio de universalidad. Esto implica que toda decisión debe basarse en una norma o principio general, asegurando que la resolución no sea un caso aislado, sino que pueda aplicarse a situaciones similares en el futuro.

Construcción de Premisas

Elección de premisas normativas y fácticas.

Respeto a la Universalidad

Decisión basada en una norma o principio general.

No es Generalidad

Universalidad difiere de la mera generalidad.

Justificación en el Segundo Nivel: Consistencia y Coherencia

El segundo nivel de justificación exige que la decisión sea consistente con el sistema jurídico, es decir, que no infrinja el derecho vigente. Además, debe ser coherente, lo que implica que la norma o decisión pueda subsumirse bajo principios o valores aceptables que configuren una forma de vida satisfactoria, y que tenga sentido en relación con el mundo real, considerando argumentos consecuencialistas.

Consistencia con el Sistema

No infringir el derecho vigente.

Coherencia Normativa

Subsumirse bajo principios y valores aceptables.

Coherencia Narrativa

Relación con la noción de verdad y percepciones humanas.

Sentido en el Mundo Real

Importancia de argumentos consecuencialistas.

Justificación Deductiva: Presupuestos y Límites

La justificación deductiva, utilizada en casos fáciles, presupone que el juez tiene el deber de aplicar reglas de derecho válido, lo que se basa en razones como la certeza del derecho. Además, el juez debe poder identificar las reglas válidas, lo que implica la existencia de criterios de reconocimiento compartidos. Sin embargo, esta justificación tiene límites en casos complejos.

1

Deber de Aplicar Reglas

El juez debe aplicar reglas de derecho válido.

2

Identificación de Reglas Válidas

El juez puede identificar las reglas válidas.



Tipos de Problemas en Casos Difíciles

MacCormick clasifica los casos difíciles en cuatro tipos: problemas de interpretación, donde la norma admite múltiples lecturas; problemas de relevancia, donde se cuestiona la existencia o aplicabilidad de una norma; problemas de prueba, que buscan establecer hechos pasados a partir de evidencias presentes; y problemas de calificación, donde se discute si los hechos probados encajan en el supuesto de la norma.

1

Problema de Interpretación

La norma aplicable admite más de una lectura.

2

Problema de Relevancia

Duda sobre la existencia o aplicabilidad de una norma.

3

Problema de Prueba

Establecer proposiciones verdaderas sobre el pasado.

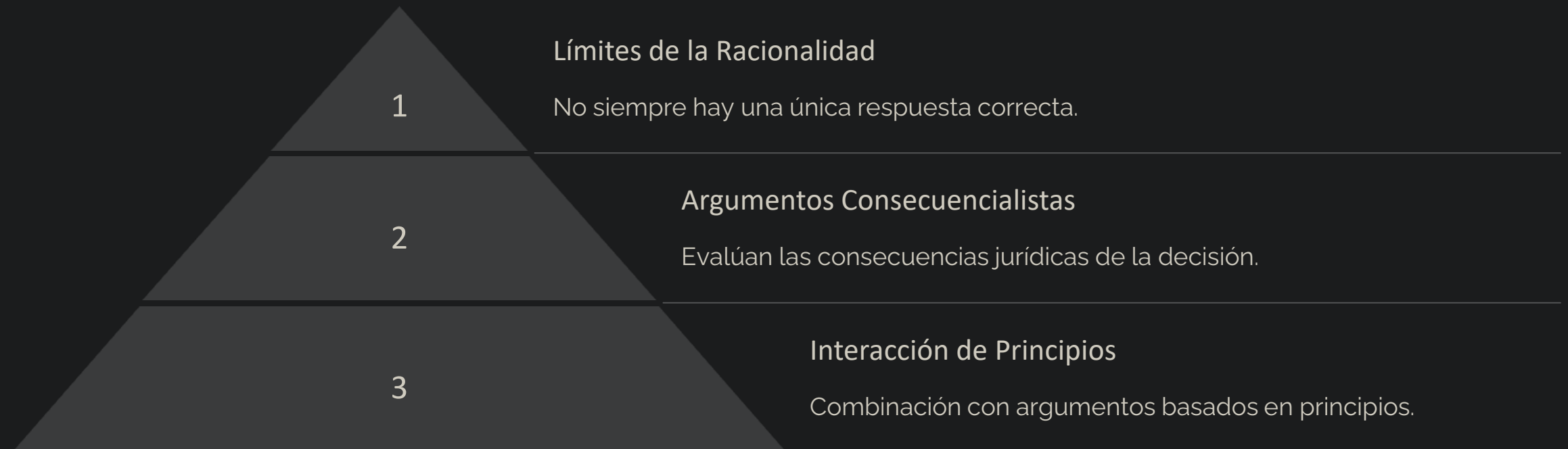
4

Problema de Calificación

Discusión sobre si los hechos encajan en la norma.

Argumentos Consecuencialistas y Límites de la Racionalidad

En la justificación de casos difíciles, los argumentos consecuencialistas son decisivos, evaluando las consecuencias jurídicas en relación con valores como la justicia y el bien común. Sin embargo, MacCormick reconoce los límites de la racionalidad práctica, afirmando que no siempre hay una única respuesta correcta y que, en última instancia, se requieren virtudes como el buen juicio y la compasión.



Conclusiones: Análisis y Partes de la Argumentación

Para analizar las argumentaciones, es fundamental identificar sus partes: las narraciones que llevan al problema jurídico, el problema mismo, las cuestiones y subcuestiones que determinan la solución, las respuestas a estas cuestiones, las razones que las sustentan (distinguiendo entre *rationes decidendi* y *obiter dicta*), la solución final y la decisión. Los casos controvertidos se abordan a través de cuestiones procesales, de prueba, calificación, aplicabilidad, validez, interpretación, discrecionalidad y ponderación.



Conclusiones



Referencias bibliográficas

- Alexy, R. (1989). Teoría de la argumentación jurídica, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, CEC.
- Alexy, R. (1998). Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral. Derecho y moral, ensayos sobre un debate contemporáneo. Barcelona.
- Alexy, R. (2003). Los derechos fundamentales en el Estado Constitucional democrático, traducción de Alfonso García Figueroa. Neoconstitucionalismo(s). Edición de Miguel Carboneli. Trotta, p. 35.
- Alexy, R. (2003). Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Universidad Externado de Colombia.
- Alexy, R. (2010). Teoría de la Argumentación Jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Palestra.
- Atienza, M. (2003). Argumentación jurídica y Estado Constitucional. Anales de Jurisprudencia", N° 261. UNAM.
- Atienza, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Editorial Trotta.
- Atienza, M. (2016). Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. (2.ª ed.). Palestra.



Universidad
Continental



Universidad
Continental